仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

*※この日本語版はベトナム日本商工会議所（JCCI ハノイ）会員企業様限定の資料です。他の組織や会員企業様以外の方への共有・転送はご遠慮ください。*
*※JCCI は本政令日本語翻訳版（仮訳）の内容の正確性について保証せず、利用者が本法令日本語版を利用したことから生じる損害に関し、いかなる責任も負いかねません。*

政府
———
番号: 152/2020/NĐ-CP

ベトナム社会主義共和国
独立－自由—幸福
————————
*2020 年 12 月 30 日、ハノイ*

# 政令
# ベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人のもとで働くベトナム人労働者の採用・ 管理に関する規定

————————

*2015 年 6 月 19 日付政府組織法と、2019 年 11 月 22 日付政府組織法および地方自治体組織法の一部条項を修正・補足する法律に基づき；*

*2019 年 11 月 20 日付労働法に基づき；*

*2020 年 6 月 17 日付企業法に基づき；*

*労働傷病兵社会省大臣の要請により；*

*政府はベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人のもとで働くベトナム人労働者の採用・管理に関する規定の政令を公布する。*

## 第 1 章
## 総則

### 第 1 条 適用範囲

本政令はベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人のもとで働くベトナム人労働者の採用・管理に関する労働法の条項を具体的に定める。

1. 労働法第 157 条に従ったベトナムで就労する外国人労働者に対する労働許可証の発給条件・手順・手続き・再発給・延長・取り消しおよび労働許可証取得不要の承認、および労働法第 154 条第 1 項、第 2 項、第 9 項に従った労働許可証取得不要のベトナムで就労する外国人労働者。

2. 労働法第 150 条第 3 項に従ったベトナムにおける外国の組織・個人（以下は「外国の組織・個人」のもとで働くベトナム人労働者の採用・紹介・管理。

### 第 2 条 適用対象

1. 次の形態でベトナムにおいて就労する外国人労働者（以下「外国人労働者」という）

a) 労働契約の履行

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

b) 企業内人事異動

c) 経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、職業訓練、医療等の分野における契約又は合意の履行

d) 契約サービスプロバイダー

đ) サービスの提供

e) ベトナムの法令規定により活動を許可されたベトナムにおける外国非政府組織、国際組織に就労する者

g) ボランティア

h) 現地法人の設立に責任を負う者

i) 管理者、監督者、専門家、技術的な労働者

k) ベトナムでのプロジェクト、下請けの実施

l) ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約の規定に従い、ベトナムで働くことが許可されているベトナムにおける駐在事務所のスタッフの親族。

2. 外国人労働者の雇用主は以下のとおりである。

a) 企業法、投資法、ベトナム社会主義共和国がメンバーである国際条約、これらに従って経営されている企業

b) 入札に参加し、請負契約を結ぶ請負企業

c) 管轄機関の承認により設立を許可された企業・組織・機関の駐在事務所、支店

d) 政府機関、政治組織、政治社会組織、政治社会職業組織、社会組織、社会職業組織、

đ) ベトナムの管轄機関の承認によりベトナムの法律に従った登録証明書が発給された外国の非政府組織

e) 法令に従って設立された事業組織、教育機関

g) ベトナムにおける国際組織、外国プロジェクトの事務所、および政府、政府首相、省庁の承認により法令に従って設立され、活動する機関、組織

h) ベトナムにおける経営協力契約による外国側の運営事務所もしくは法令に従って営業登録された外国の請負企業の運営事務所

i) ベトナムの法令規定により運営される弁護士組織

k) 協同組合法に従って設立され、活動する協同組合、協同組合連合

l) ベトナムの法令規定により認められた営業を行う家族、個人

3.ベトナムにおける外国組織とは、ベトナムの管轄当局によってベトナム領土での活動が許可されている外国の機関または組織である。以下のとおり。

a）外務代表機関、外国領事館、国連に属す国際組織の駐在員事務所、地域・地区組織。

b）外国の通信社、新聞機関、ラジオ局、テレビ局の駐在事務所。

c）国際機関、政府間組織、外国政府に属す機関。

d）法律に従って、ベトナムの管轄機関により登録証明書が発給された外国の非政府組織。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

đ）経済、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、教育、医療、外国法律コンサルティング等の分野で活動する外国組織のベトナムの駐在員事務所。

4.ベトナム在住の外国の個人とは、本条第 3 項に規定されている組織で働く外国人、またはベトナムの管轄機関によってベトナムに居住することを許可されている者である。

5.ベトナムにおける外国の組織や個人のために働くベトナム人労働者。

6.雇用サービス組織および労働派遣企業は、ベトナムにおける外国の組織・個人のために働くベトナム人労働者の採用、紹介および管理に関連して、ベトナムにおける外国の組織・個人にサービスを提供する。

**第 3 条. 用語解釈**

1. 企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、監督者、専門家、技術的な労働者として当該企業に 12 ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者をいう。

2. ボランティアとは、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約を履行するために、奉仕として無報酬でベトナムに就労し、外務代表機関またはベトナムにおける国際組織の承認を必要とする者を言う。

3.専門家とは、次のいずれかに該当する外国人労働者をいう。

a)大学レベル以上の卒業証明書または同等の証明書類を持ち、ベトナムで就労する予定の職能に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する仕事に 3 年以上従事した経験を持つ者。

b) ベトナムで就労する予定の職能に適合する技能証明書を持ち、その専門分野に関する仕事に 5 年以上従事した経験を持つ者。

c) 特別なケースは労働傷病兵社会省の要請により首相が決定する。

4. 企業の管理者とは、企業法第 4 条第 21 条の規定に従って企業の管理をする者もしくは機関・組織の長・副長をいう。

5. 監督者は長であり、以下の機関、組織、企業に所属する部署を直接指導する者をいう。

6.技術的な労働者とは、次のいずれかに該当する外国人労働者をいう。

a)最低 1 年専門技術またはその他の専門教育を受け、その専門分野に関する仕事に 3 年以上従事した経験をもつ者をいう。

b)ベトナムで就労する予定の職能に適合する仕事に 5 年以上従事した経験を持つ者

7.現地法人は、外国投資を行う経済組織、 在ベトナムの外国貿易企業の駐在員事務所および支店、 事業協力契約における外国人投資家の運営事務所である。

8.契約により契約サービスプロバイダーとは、ベトナムに現地法人を持たない外国企業で 2 年（24 か月）以上の勤務経験があり、本条第 3 項の専門家に対する規定を満

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

たした者を言う。

9. ベトナムに居住せず、ベトナムでの報酬は一切発生しない、サービスを販売する形態で働く外国人労働者は、サービスを直接一般の公衆に販売したり、サービスの提供に直接関与したりすることは認められず、サービス提供者に代わってサービスの販売の渉外に参加する者を言う。

## 第 2 章
## 外国人労働者雇用の必要性の確定、労働許可証取得不要の外国人労働者、労働許可証の発給・再発給・延長・取り消し
### 第 1 節
### 外国人労働者雇用の必要性の確定
**第 4 条. 外国人労働者雇用**

1. 外国人労働者雇用の必要性の確定

a) 雇用主（請負業者を除く）は、外国人労働者の雇用予定日の少なくとも 30 日前までに、ベトナム人労働者では対応できない職能への外国人労働者雇用の必要性を確定する責任を負い、社会労働傷病兵省または外国人労働者が就労する予定の省又は中央直轄市人民委員会（以下「省レベル人民委員会」という）へ本政令の添付の付録 I の様式 01/PLI に従い、状況を報告しなければならない。

活動中、外国人労働者の雇用の必要性に変更が生じた場合は、雇用主は外国人労働者の雇用予定日の少なくとも 30 日前までに、社会労働傷病兵省または省レベル人民委員会へ本政令の添付の付録 I の様式 02/PLI に従い、その変更内容を報告しなければならない。

b)労働法第 154 条第 3 項、第 4 項、第 5 項および本政令第 7 条第 1 項、第 2 項、第 8 項、第 9 項、第 10 項、第 11 項、第 12 項、第 13 項に定められた外国人労働者の場合、雇用主は外国人労働者雇用の必要性を確定しなくても良い。

2. 社会労働傷病兵省または省レベル人民委員会は、外国人労働者の雇用の必要性の報告または、外国人労働者の雇用の必要性に変更が生じた時、変更内容の報告を受領した日から 10 営業日以内に、本政令の付録 1 の様式 03/PLI に定める職能における外国人労働者の雇用に対する承認の認否を書面で発行する

**第 5 条. 請負業者の外国人労働者の雇用**

1.請負業者は、外国人労働者を雇用する前に、本政令の付録 1 の様式 04/PLI に従って、請負業務を実施する地方の省レベル人民委員会委員長へ、ベトナムで請負業務を実施するために必要な外国人労働者の人数、能力、専門、経験に関する報告書および外国人労働者を雇用する予定のポジションに対するベトナム人労働者の募集要望書を提出しなければならない。

請負業者が報告した労働者の雇用人数を調整・追加したい場合、本政令の付録 1 の様式 05/PLI に従って、請負業者の労働の必要性に関する調整・追加提案に対する投資家の承認が必要である。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

2. 省レベル人民委員会委員長は地方の機関・組織に対し、請負業者へベトナム人労働者を紹介、斡旋するよう指導し、または他の地方の機関・組織と協力して請負業者へベトナム人労働者を紹介、斡旋する。ベトナム人労働者 500 人以上の募集要望書を受理してから 2 ヶ月以内、あるいは、ベトナム人労働者 100 人以上 500 人以下の募集要望書を受理してから 1 ヶ月以内、あるいはベトナム人労働者 100 人以下の募集要望書を受理してから 15 日以内に、ベトナム人労働者を請負業者へ紹介、斡旋できない場合、省レベル人民委員会委員長は、ベトナム人労働者を募集できなかったポジションへ請負業者に外国人労働者を募集させることを検討し、本政令の付録 1 の様式 06/PLI に従って回答する。

3.請負業者は、投資家に報告したとおりにベトナム人労働者・外国人労働者の雇用を管理し、外国人労働者の募集、雇用に関する規定どおりに実施しているか講習・検査・監査を行う。また、外国人労働者がベトナムの法律を遵守するよう管理・監査を行い、翌年の 7 月 5 日および 1 月 5 日までに、最初の 6 ヶ月と年次の外国人労働者の雇用の状況を本政令の付録 1 の様式 07/PLI に従って報告しなければならない。

最初の 6 か月の報告書の期間は前年 12 月 15 日から当期 6 月 14 日まで、年次報告書の期間は前年 12 月 15 日から当期 12 月 14 日までの計算となる。

4.労働傷病兵社会局は、省および市の公安、関連機関、省レベルの国境警備隊、又は国境地域、国境ゲート、島嶼、戦略的地域、主要地域、重要な防衛地域における国防省の関連機関、組織と協力し、管轄地域で落札して活動している請負事業に従事する外国人労働者のベトナム法律の順守状況を、省レベルの人民委員会、労働傷病兵社会省、公安省および国防省へ毎年または不定期に監査し、監査結果を報告する。

**第 6 条. 外国人労働者雇用の報告**

1. 外国人労働者の雇用主は、7 月 5 日および翌年の 1 月 5 日までに、本政令の付録 I の様式 07 / PLI に従って、最初の 6 か月と年次の外国人労働者の雇用状況について報告する。最初の 6 か月の報告の期間は、前年 12 月 15 日から当年 6 月 14 日まで、年次報告の期間は、前年 12 月 15 日から当年 12 月 14 日までで計算する。

2. 7 月 15 日及び翌年の 1 月 15 日までに、又は要請がある時に、労働傷病兵社会局は、本政令の付録 I の様式 08/ PLI に従って、地域で勤務している外国人労働者の状況を労働傷病兵社会省に報告する義務を有する。最初の 6 か月の報告書と年次の報告書の期間は、国家行政機関の報告制度に関する政府の規定に従う。

## 第 2 節
## 労働許可証取得不要の外国人労働者

**第 7 条. 労働許可証取得不要の外国人労働者の場合**

労働法第 154 条第 3 項第 4 項第 5 項第 6 項第 7 項第 8 項に定められた労働者以外、労働許可証取得不要の外国人労働者は以下のとおり。

1.資本拠出額が 30 億ドン以上の有限会社の所有者または資本拠出者である。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

2. 資本拠出額が 30 億ドン以上の有限会社の取締役会会長または取締役会のメンバーである。

3.経営、通信、建設、流通、教育、環境、金融、医療、観光、文化娯楽、運輸を含む世界貿易機関（WTO）とベトナムとの間で合意された、サービスに係る特定コミットメント 11 業種に該当する企業内人事異動による外国人労働者。

4.ベトナムと外国の権限機関が締結した政府開発援助（ODA）に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従う ODA プログラム・プロジェクトのための専門的及び技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者。

5.法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者

6.外国の機関・組織が管轄する、外国の外務代表機関、国連が管理するインターナショナル・スクール、ベトナムが締結・加盟した協定により設立された施設、組織で教授・研究するためにベトナムに派遣される外国人労働者。

7. 本政令第 3 条第 2 項に規定されるボランティア。

8.専門家、管理者、監督者、技術的な労働者の職能でベトナムに入国する外国人労働者の勤務期間は 30 日以下および一年間 3 回以下でなければならない。

9.中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムに入国する外国人労働者。

10.ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国の学校・教育機関で勉強している生徒、学生。ベトナムの船での研修生、見習い船員。

11.本政令第 2 条第 1 項に規定したベトナムにおける外国の代表機関のスタッフの親族。

12. 政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する者。

13. 現地法人の設立に責任を負う者。

14. 教育訓練省により承認され、教授・研究するためにベトナムへ派遣された外国人労働者。

**第 8 条　労働許可証取得不要の外国人労働者の承認**

1. 労働傷病兵社会省または労働傷病兵社会局は、労働許可書取得不要の外国人労働者を承認する権限を有する。

2. 雇用主は、外国人労働者が勤務を始める 10 日前までに、外国人労働者が勤務する予定地の労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局へ、労働許可書取得不要の外国人労働者であることの承認に関する申請をしなければならない。

労働法第 154 条第 4 項、第 6 項、第 8 項、本政令第 7 条第 1 項、第 2 項、第 8 項、第 11 項に規定されているケースでは、外国人労働者の労働許可証取得不要の承認を申請しなくて良いが、外国人労働者がベトナムで勤務を始める日から最低 3 日前までに、外国人労働者が勤務する予定地の労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局に氏名、年齢、国籍、パスポート番号、外国人労働者の雇用主名、勤務開始日及び終了日などの情報を

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

報告しなければならない。

労働許可証取得不要の外国人労働者の承認期間は、最長 2 年または本政令第 10 条に定める各ケースの期間に従う。労働許可証取得不要の外国人労働者の承認の再発給期間は最長 2 年となる。

3. 労働許可証取得不要の外国人労働者の承認に必要な申請書類は以下のとおり

a) 本政令の付録 I の様式 09/PLI に従った労働許可証取得不要の外国人労働者の申請書

b) 本政令第 9 条第 2 項に定める健康証明書又は健康診断証明書。

c) 外国人労働者の雇用の必要性を承認しなくても良い場合を除いた外国人労働者の雇用の必要性を承認した文書。

d) 法規定に従い発効しているパスポートの公証付きのコピー

đ) 労働許可書取得不要の外国人労働者であることを証明する書類

e)本項の b、c、d に定める書類は、原本一部又は公証付きの副本一部が必要となり、その書類が外国語である場合、ベトナム社会主義共和国と当該国の双方が加盟している国際条約、又は相互支援原則、又は法律の規定により領事認証免除となる場合を除き、ベトナム語に翻訳・公証されなければならない。

4.労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局は、労働許可書取得不要の外国人労働者の不備のない申請書類を受けてから 5 営業日以内に、本政令の付録 1 の様式 10/PLI に従って、労働許可書取得不要を承認する書面を発行しなければならない。棄却する場合は、その理由を明確に述べた書面にて回答しなければならない。

## 第 3 節
## 労働許可証の発給

### 第 9 条　労働許可証発給の申請書類

1. 本政令の付録 1 の様式 11/PLI に従った雇用主の労働許可証発給の申請書。

2.外国またはベトナムの指定医療機関、組織によって発行された健康証明書又は健康診断書であり、保険省の大臣の規定に従い、診断結果又は健常者であることを証明する書類の署名日から 12 か月間有効となる。

3.外国又はベトナムにより発行された司法履歴書、もしくは外国人労働者が犯罪者でない、又は犯歴が抹消されていない者でない、又は刑事責任が追及されている者でないことの証明書。

司法履歴書もしくは外国人労働者が犯罪者でない、又は犯歴が抹消されていない者でない、又は刑事責任が追及されている者でないことを証明する、発行日から 6 ヶ月以内の証明書を受けている者。

4.管理者、監督者、専門家若しくは技術的な労働者など証明書を必要とする職業と仕事に従事する者は以下のとおり規定される。

a)本政令第 3 条第 4 項、第 5 項に定める管理者、監督者であることの証明書。

b)専門家、技術的な労働者の資格証明書、外国の機関、組織、企業における経験年数の確認書、本政令第 3 条第 3 項、第 6 条に定める専門家、技術的な労働者であるこ

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

との証明書。

c)外国のサッカー選手の経験の証明書、または外国のサッカー選手に発行された国際移籍証明書（ITC）、またはベトナムサッカー連盟に属すクラブの選手として一時的または正式な登録が確認できるベトナムサッカー連盟の文書。

d)外国人パイロットに対しては、ベトナムの管轄当局または外国の管轄当局によって発行され、ベトナムの管轄当局が承認した航空機の操縦免許証、キャビンアテンダントに対しては交通運輸省が発行した飛行機内の業務を行う専門資格。

đ) 飛行機メンテナンス業務を行う外国人労働者に対しては、ベトナムの管轄当局または外国の管轄当局によって発行され、ベトナムの管轄当局が承認した飛行機のメンテナンス免許証。

e) 外国人船員に対しては、ベトナムの管轄機関によって発行された専門能力の証明書または専門能力証明書を認めた書類。

g)外国人スポーツコーチに対しては、文化スポーツ観光省によって発行されたスポーツの分野における成績表、若しくは、次の資格の最低 1 つを所持していること。アジアサッカー連盟（AFC）のサッカーコーチ B 級ライセンス、または AFC のゴールキーピングコーチ 1 級ライセンス、または AFC のフィットネスコーチ 1 級ライセンス、AFC の屋内サッカーコーチ（フットサル）1 級ライセンス、または AFC によって承認された同等の外国人のコーチに関連するライセンス。

h)教育訓練省の大臣が発布した教育法、大学教育法、職業訓練法、外国語 IT センター運営・組織規則これらに従った資格と基準の要件を満たしている管轄機関によって発行された証明書。

5.カラー写真 2 枚（サイズ 4 cm X 6 cm、白の背景で、正面、無帽、サングラスなしで撮影したもの）提出日の 6 か月以内に撮影された写真。

6.外国人労働者雇用の必要性を承認しなくても良い場合を除いた外国人労働者雇用の必要性を承認した文書。

7.法律に従う公証付きの有効なパスポートの複写。

8.外国人労働者に関連する書類

a)本政令第 2 条第 1 項第 b 号に定める外国人労働者は、外国企業が発行したベトナム現地商業拠点への派遣決定書及び当該企業がベトナムで就労する 12 ヶ月以上前に採用した認定書がなければならない。

b)本政令第 2 条第 1 項第 c 号に定める外国人労働者は、外国人労働者をベトナムで就労させることが記載された外国側とベトナムパートナー間で締結された契約書または合意書がなければならない。

c)本政令第 2 条第 1 項第 d 号に定める外国人労働者、ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書と、外国人労働者がベトナム現地商業拠点を持たない国外の企業に 2 年以上勤務した認定書がなければならない。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

d)本政令第 2 条第 1 項 đ 号に定める外国人労働者は、サービス提供事業者が発行したベトナムでサービスの提供に関する渉外のために派遣する決定書がなければならない。

đ)本政令第 2 条第 1 項第 e 号に定める外国人労働者は、本政令第 2 条第 1 項第 a 号の場合を除き、ベトナムにおける外国の非政府組織、国際組織に外国人労働者を就労させる機関、組織の認可証がなければならない。

e)本政令第 2 条第 1 項第 i 号に定める外国人労働者は、ベトナムに外国人労働者を就労させる企業、機関、組織の、予定の職能に適切であることを承認する文書がなければならない。

9.特別の場合における労働許可証発給の申請書類

a)期間有効の労働許可証を受けた外国人労働者が、発給された労働許可証に記載された同等の職能と業務で、別の雇用主に転職を希望する場合、新たに労働許可証の発給を申請する必要がありその書類は、本条第 1 、5、6、7 、8 号に定める書類および発給されている労働許可証の公証付き謄本が必要となる。

b)期間有効の労働許可証を受けた外国人労働者が、雇用主はそのままに、発給された労働許可証に記載された職能又は業務又は勤務形態を変更する場合、新たに労働許可証の発給を申請する必要がありその書類は、本条第 1 、4、5、6、7、8 号に定める書類および発給されている労働許可証の原本若しくは公証付き謄本が必要となる。

10.申請書類の領事認証および公証

本条第 2、3、4 、6、8 項に定める書類は、原本を一部又は公証付きの副本一部が必要となり、その書類が外国語である場合は、ベトナム社会主義共和国と当該国の双方が加盟している国際条約又は、相互支援原則、又は法律の規定により領事認証免除となる場合を除き、ベトナム語に翻訳・公証されなければならない。

**第 10 条　労働許可証の有効期限**

労働許可証の有効期限は、以下のいずれかとするが最長 2 年を超えてはならない。

1. 締結する予定労働契約書の期限
2. 外国側が外国人労働者をベトナムへ派遣する期限
3. ベトナム側と外国パートナーが締結した契約書または合意書の期限
4. ベトナム側と外国パートナーが締結したサービス提供契約書または合意書の期限
5. ベトナムでのサービス提供の渉外を行う外国人労働者の派遣を記した書面に記載された期限
6. 外国の機関、国際、企業の活動許可証に確定された期限
7. サービス提供業者のベトナムにおける商業拠点を設立するために外国人労働者の派遣を記した書面に記載された期限
8. 外国人労働者がベトナムに商業拠点を有する外国企業への就業を認められた書類に記載された期限
9. 本政令第 4 条第 1 項第 b 号に定める外国人労働者雇用の必要性を報告しなくて良い場合を除き、外国人労働者雇用の必要性を承認した書類に記載された期限

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

**第 11 条　労働許可証の発給手順**

1.外国人労働者が勤務を開始する予定日の 15 営業日前までに、外国人が勤務する予定地の労働傷病兵社会省または労働傷病兵社会局に労働許可証発給の申請書類を提出する者は以下の通り規定される。

a）本法令第 2 条第 1 項 a、b、e、g、i、k 号で定めた形態で働く外国人労働者の雇用主。

b）本法令第 2 条第 1 項 c 号、d 号で定めた形態で働く外国人労働者のベトナムの機関、組織、企業又はベトナムにおいて活動している外国の組織、企業。

c）本法令第 2 条第 1 項 d 号、h 号で定めた形態でサービスを提供するためにベトナムに入る外国人労働者、商業拠点の設立の責任者。

2. 外国人労働者が勤務する予定地の労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局は、労働許可証発給の申請書類を受理してから 05 営業日以内に、外国人労働者へ本政令の添付の付録 1 の様式 12/PLl に従って労働許可証を発給しなければならない。労働許可証の発給を棄却する場合、理由を明確に述べた書面にて回答しなければならない。

3.本政令第 2 条第 1 項第 a 号に定める外国人労働者が労働許可証を受けた後、雇用主とその外国人労働者は、勤務開始予定日の前に、労務に関するベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結しなければならない。

雇用主は締結した労働契約を当該労働許可証の発給を管轄する機関に送付しなければならない。労働契約は原本又は公証付きの副本である。

## 第 4 節
## 労働許可証の再発給

**第 12 条　労働許可証の再発給となるケース**

1. 有効な労働許可証の紛失。

2. 有効な労働許可証の破損。

3. 有効な労働許可証の氏名、国籍、勤務場所などの記載事項の変更。

**第 13 条　労働許可証再発給の申請書類**

1. 本政令の付録 1 の様式 11/PLI に従った雇用主による労働許可証再発給の申請書。

2.カラー写真 2 枚（サイズ 4 cm X 6 cm、白の背景で、正面、無帽、サングラスなしで撮影したもの）提出日の 6 か月以内に撮影された写真。

3.発給された有効な労働許可証

a) 本政令第 12 条第 1 項に当たる発給された労働許可証を紛失した場合、法令に従ってベトナムの村レベルの公安または外国機関の証明書を必要とする。

b)労働許可証に記載された内容に変更が生じた場合、証明の書類が必要である。

4.外国人労働者の雇用の必要性を承認しなくても良い場合を除いた外国人労働者の雇用の必要性を承認した文書。

5.本条第 3 項と第 4 項に定める書類は、本政令第 12 条第 1 項に定める場合を除

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

き、原本を一部又は公証付きの副本一部が必要となり、その書類が外国語である場合は、ベトナム社会主義共和国と当該国の双方が加盟している国際条約又は、相互支援原則、又は法律の規定により領事認証免除となる場合を除き、ベトナム語に翻訳・公証されなければならない。

**第 14 条　労働許可証再発給の手順**

労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局は、労働許可証再発給の申請書類を受理した日から 3 営業日以内に、労働許可証を再発給しなければならない。労働許可証の再発給を棄却する場合は、理由を明確に述べた書面にて回答しなければならない。

**第 15 条　再発給される労働許可証の有効期限**

再発給される労働許可証の期限は、前発給労働許可証の期間から労働許可証再発給の申請日までの、外国人労働者の就職期間を差し引いた期間となる。

## 第 5 節
## 労働許可証の延長

**第 16 条　労働許可証延長の条件**

1.発給された労働許可証の残存期限が 05 日以上 45 日まででなければ出来ない。

2.本政令第 4 条または第 5 条に規定されている管轄機関によって外国人労働者雇用の必要性が承認された。

3.発給された労働許可証の内容に従って、外国人労働者が雇用主の下で働き続けていることを証明する書類。

**第 17 条　労働許可証延長の申請書類**

1. 本政令の付録 1 の様式 11/PLI に従った雇用主による労働許可証延長の申請書。

2.カラー写真 2 枚（サイズ 4 cm X 6 cm、白の背景で、正面、無帽、サングラスなしで撮影したもの）提出日の 6 か月以内に撮影された写真。

3.発給された有効の労働許可証

4.外国人労働者の雇用の必要性を確定する場合を除いた外国人労働者の雇用の必要性を承認した文書。

5.法規定に従い有効なパスポートの公証付きのコピー

6.本政令第 9 条第 2 項に定める健康証明書又は健康診断証明書。

7 発給された労働許可証の内容に従って、外国人労働者が雇用主の下で働き続けていることを証明する本政令第 9 条第 8 項に定めた書類。

8 本条第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項に定める書類は、原本を一部又は公証付きの副本一部が必要となり、その書類が外国語である場合は、ベトナム社会主義共和国と当該国の双方が加盟している国際条約又は、相互支援原則、又は法律の規定により領事認証免除となる場合を除き、ベトナム語に翻訳・公証されなければならない。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

**第 18 条　労働許可証の延長手順**

1.労働許可証延長の申請は、労働許可証の期限日の 45 日前から 5 日前までに、その労働許可証を発給した労働傷病兵社会省または労働傷病兵社会局へ雇用主が申請書類を提出しなければならない。

2.労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局は、その労働許可証延長の申請書類を受理した日から 5 営業日以内に労働許可証を延長しなければならない。労働許可証の延長を棄却する場合、理由を明確に述べた書面にて回答しなければならない。

3.本政令第 2 条第 1 項第 a 号に定める外国人労働者に対しては、労働許可証が延長された後、雇用主とその外国人労働者は、勤務開始予定日の前に、労務に関するベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結しなければならない。

雇用主は締結した労働契約を当該労働許可証の延長を管轄する機関に送付しなければならない。労働契約は原本又は公証付きの複本である。

**第 19 条　延長された労働許可証の有効期限**

労働許可証の有効期限は、本政令第 10 条に定めるケースに従い延長され、最長 2 年間の 1 回のみである。

## 第 6 節
## 労働許可証の取り消し

**第 20 条　労働許可証の取り消しのケース**

1.労働法第 156 条第 1 、2、3、4、5、 6 、7 号の定めにより有効期限が切れた場合

2.雇用主または外国人労働者が本政令に違反した場合

3.ベトナムで働いている間ベトナムの法律を遵守せず、社会保障、秩序、安全に影響を及ぼした外国人労働者の場合。

**第 21 条　労働許可証の取り消し手順**

1. 本政令第 20 条第 1 項に該当する場合、労働許可証の期限が切れてから 15 日以内に、雇用主はの労働許可証を取り消し、その労働許可証を発給した労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局に、取り消しの理由、取り消し対象だが取り消しできない理由を記載した文書を送付しなければならない。

2.本政令第 20 条第 2 項、第 3 項の規定に該当する場合、その労働許可証を発給した労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局は、本政令の付録 1 の様式 13/PLI に従って労働許可証の取り消しを決定し、その労働許可証を発給した労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局に返還するよう雇用主に通知する。

3.取り消しの労働許可証が返還された日から 5 営業日以内に、労働傷病兵社会省又は労働傷病兵社会局は、労働許可証を取り消した旨を文書で雇用主に通知しなければならない。

# 第 3 章
# ベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

**第 22 条　ベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理の権限**

1.ベトナムにおける外国の組織・個人（以下は「ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織」の下で働くベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織は以下のとおり：

a）外務省から分権、委任、任務の割り当て、発注または入札を受けた組織。

b）労働傷病兵社会局から分権、委任、任務の割り当て、発注または入札を受けた組織。

2.本条第 1 項 a 号に定める組織は、下記の外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理を行うことができる。

a) 本政令第 2 条第 3 項第 a 号、b 号、c 号、d 号に定める外国の組織

b) 本政令第 2 条第 3 項第 a 号、b 号、c 号、d 号に定める外国の組織のために働いている外国の個人

3.本条第 1 項 b 号に定める組織は、下記の外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理を行うことができる。

a) 本政令第 2 条第 3 項第 d 号に定める外国の組織

b) 本政令第 2 条第 3 項第 đ 号に定める外国の組織のために働いている外国の個人、ベトナムの管轄機関によってベトナムに居住することを許可された外国人。

**第 23 条　ベトナム人労働者の応募申請書**

1.本政令の付録 2 の様式 01/PLII に従った応募申請書。

2.次の書類のいずれか一つの公証付き副本：出生証明書または身分証明書または人民証明書。

3.提出時までの 12 か月間有効となる提出時の有効期間が 12 ヵ月以内の管轄指定？の医療施設により発行された健康証明書または健康診断書。

4.労働者の応募する仕事に関連する卒業証書、または専門的・技術的業務および外国語の資格、証明書、これらの公証付き副本。その書類が外国語である場合は、ベトナム社会主義共和国と関係の外国は両方とも加盟している国際条約又は、相互支援原則、又は法律の規定により領事認証免除となる場合を除き、ベトナム語に翻訳・公証されなければならない。

**第 24 条　外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用の手順、手続き**

1.ベトナム人労働者を採用する必要がある場合、外国の組織および個人は、直接、または雇用サービス組織、労働者派遣企業、またはベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織を通じて採用できる。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

2.ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織を通じて採用する場合、外国の組織・個人はベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織にベトナム人労働者の採用申請書を送付しなければならない。申請書には、採用予定の職能、数量、技術的専門知識、専門的スキル、外国語能力、採用期間に関する条件、勤務期間と退職時のベトナム人労働者と外国の組織・個人の権利と義務を明確に記載する必要がある。

ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織は、外国の組織・個人から採用申請書を受領した日から 15 営業日以内に、外国の組織・個人の要請に基づいたベトナム人労働者の採用・管理の責任を負う。ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織が、上記の期間を過ぎても外国の組織・個人の要請に基づいたベトナム人労働者の採用、斡旋が出来ない場合、理由を記載する文書が必要である。

3.ベトナム人労働者と労働契約を締結した日から07営業日以内に、外国の組織・個人は、ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織に、ベトナム人労働者と締結した労働契約の公証付き副本及び本政令第 23 条第 2 項第 4 項に定める書類と報告の文書を送付しなければならない。外国語で締結した労働契約の場合、ベトナム語に翻訳しなければならない。

**第 25 条　外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の責任**

1.労務に関するベトナムの法律を遵守すること。

2.外国の組織・個人と締結した労働契約の条件を厳守すること。

3.外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織の規定を遵守すること。

**第 26 条　ベトナム人労働者を採用するベトナムにおける外国の組織・個人の責任**

1.労働法および現行の規定を厳守すること。

2.ベトナム人労働者と締結した労働契約を厳守すること。

3.毎年 12 月 15 日までに、または要求を受けて、ベトナム人労働者を雇用する外国の組織・個人は、本政令の付録 2 の様式 02/PLII に従って外国の組織・個人に働くベトナム人労働者の採用および雇用の状況に関する年次報告をしなければならない。年次報告書の期間は、報告期前年 12 月 15 日から報告期当年 12 月 14 日までの計算となり、次のように報告書を提出する。

a)本政令第 2 条第 3 項第 a、b、c、d 号に定める外国の組織・個人は、本政令第 22 条 1 項第 a 号に定めるベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織に報告を送付しなければならない。

b)本政令第 2 条第 3 項第 đ 号に定める外国の組織・個人は、本政令第 22 条 1 項第 b 号に定めるベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織に報告を送付しなければならない。

**第 27 条　ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織の責任**

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

1.ベトナム人労働者の申請書類および外国の組織・個人のベトナム人労働者の採用を要請する書類の受理。

2.外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用、紹介、管理を行う。

3. 外国の組織・個人の条件を満たすため、法律に従って能力向上のための訓練とトレーニングをベトナム人労働者に行う。

4.毎年 12 月 20 日までに、または要求を受けて、ベトナム人労働者の採用・管理の権限を有する組織は、本政令の付録 2 の様式 03/PLII に従ってベトナムにおける外国の組織・個人に働くベトナム人労働者の採用および管理の状況に関し報告しなければならない。年次報告書の期間は、報告期前年の 12 月 15 日から報告期当年の 12 月 14 日までの計算となり、次のように報告書を提出する。

a）外務省からの外国の組織・個人に働くベトナム人労働者の採用および管理分権、委任、任務の割り当て、発注または入札を受けた組織。

b）労働傷病兵社会局から外国の組織・個人に働くベトナム人労働者の採用および管理の分権、委任、任務の割り当て、発注または入札を受けた組織は、外務省に報告する。

5.本政令の規定に違反した機関、組織、または個人の処分を管轄機関・者に訴える。

6.法律で定められているその他の職務を行う。

**第 28 条　雇用サービス組織、労働者派遣企業の責任**

毎年 12 月 15 日までに、または要求を受けて、雇用サービス組織、労働者派遣企業は、本政令の付録 2 の様式 04/PLII に従って、ベトナム人労働者の斡旋、およびベトナムにおける外国の組織・個人に働くベトナム人労働者の派遣の状況に関して報告しなければならない。年次報告書の期間は、報告期の前年 12 月 15 日から報告当期の 12 月 14 日までの計算となる。

## 第 4 章
## 施工規則

**第 29 条　施工効力**

1.本政令は、2021 年 2 月 15 日に発効する。

2.ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一部の詳細な規定と実施をガイダンスする 2016 年 2 月 3 日付政令 11/2016/ND-CP（以下「政令 11/2016 / ND 号」という）は、労働傷病兵社会省の国家管理範囲に属する投資営業条件および行政手続きに関連する政令を修正・補足する 2018 年 10 月 8 日付政令 140/2018/NĐ-CP 号（以下は「政令 140/2018/NĐ-CP 号」という）に修正・補足された。また、ベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

採用と管理に関する労働法の一部の詳細を規定する 2014 年 7 月 28 日付政令 75/2014 / ND -CP 号は、本政令が発効した日から失効する。

3.移行規定

a 外国人労働者雇用の承認書、労働許可証取得不要外国人の承認書、発給・再発給された労働許可証などの書類は、その書類の有効期限が満了するまでは、政令 140/2018/NĐ-CP 号に修正・補足される前の政令 11/2016 / ND 号の規定が継続される。

b ベトナムに働く外国人労働者と締結した労働契約が本政令の発効日にまだ有効期限内である場合、政令 140/2018/NĐ-CP 号に修正・補足される前の政令 11/2016 / ND 号に従って発給された労働許可証の有効期限が満了するまでは継続される。

**第 30 条　施工責任**

1.労働傷病兵社会省の責任：

a) 本政令第 2 条第 2 項第 g 号に定める雇用主、及び政府、政府首相、省庁の承認により設立された機関・組織に就労する外国人労働者に対して、外国人労働者雇用の必要性を承認し、労働許可証取得不要外国人労働者の認定、労働許可証の発給、再発給、延長、取り消しの決定を行う。

b)本社が事務所又は支店と異なる省、市にある本政令第 2 条第 2 項第 a 号に定める雇用主、及び本政令本政令第 2 条第 2 項第 d 号に定める雇用主は、外国人労働者雇用の必要性の承認、労働許可証取得不要外国人労働者の認定、労働許可証の発給、再発給、延長、取り消しを労働傷病兵社会省で実施することができる。

c）ベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用と管理に関する国家管理を行う。

d）主体となって省庁・部局と連携し、ベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者に関する法律の順守について、関連機関と組織および企業の監督・評価・監査・検査を年次又は不定期に行う。

đ）主体となって省庁、部局、中央・地方の機関と連携して、本政令の実施に関しての案内、広報、情報収集、実施効果の研究・評価を行う。

e）ベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者に関して、政府首相の要請に応じて報告する。

g）この政令に違反した機関、組織、個人の処分を訴える。

2.外務省の責任

a)主体となって中央・地方の機関と連携し、ベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理に関する規定の案内、広報を外務省の管理範囲内で行う。

b)ベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理に関する外務省から分権、委任、任務の割り当て、発注または入札を受けた組織を管理する。

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

c)本政令第 2 条第 3 項第 a 号、b 号、 c 号、d 号に定める外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理を案内する。

d)毎年 12 月 30 日までに、または要求を受けて、外務省は管理範囲内で、労働傷病兵社会省に、本政令の付録 2 の様式 03/PLII に従ってベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理の状況に関する年次の報告をしなければならない。年次報告書の期間は国家の行政機関の報告制度に関する政府の規定に従って行われる。

3.国防省の責任

外国人労働者、外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者、ベトナム人労働者を雇用する組織・個人を管理する管轄機関と連携して、国境ゲート、島嶼、戦略的地域、主要地域、重要な防衛地域の保障、秩序、社会安全の確保に関する法規定を履行する。

4.公安省の責任

a)機関、組織、企業に働く LĐ、 LV、 DN、 ĐT の記号を付けられた外国人労働者に関する情報を毎月労働傷病兵社会省に提供する。

b)外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者、ベトナム人労働者を雇用する組織・個人を管理する管轄機関と連携して、保障、秩序、社会安全の確保に関する法規定を履行する。

5.省・中央直轄市の人民委員会の責任

a)ベトナムに就労する外国人労働者、及びベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者に関する法規定を実施する機関・組織に対し管理、案内する。

b)地域の管轄機関に対し、管轄内の外国人労働者とベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理に関する法規定に従い、広報、法律の普及、違反行為に対する監査、検査、処理をするよう指示する。

c)請負業者にベトナム人労働者を紹介、斡旋するよう地域の機関、組織に対し指示する。

d)ベトナム人労働者を募集できなかったポジションへ請負業者に外国人労働者を募集させることを決定する。

đ)地域内で外国人労働者を雇用できるポジションを承認する、または委任した機関に任せる。

6.労働傷病兵社会局の責任

a)本政令第 2 条第 2 項第 a、b、c、h、i、k、l 号に定める雇用主、及び本政令第 2 条第 2 項第 d、c 号に定める省レベル人民委員会、省レベル人民委員会の専門機関、郡レベル人民委員会により設立された機関・組織の下で就労する外国人労働者に対して、外国人労働者雇用の必要性を承認し、労働許可証取得不要外国人労働者の認定、労働許

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

可証の発給、再発給、延長、取り消しを行う。

b)本社が事務所又は支店と異なる省、市にある本政令第 2 条第 2 項第 a 号に定める雇用主、及び本政令本政令第 2 条第 2 項第 d 号に定める雇用主は、外国人労働者雇用の必要性の承認、労働許可証取得不要外国人労働者の認定、労働許可証の発給、再発給、延長、取り消しを労働傷病兵社会局で実施する。

c) 労働許可証の発給、再発給、延長、労働許可証取得不要外国人労働者の認定の申請書類を受領する際に、本政令の付録 1 の様式 14/PLI に従い記録簿に記載するとともに、雇用主に受取書を渡す。受取書には、書類を受け取った日月年と添付書類と回答期限を明確に記載しなければならない。

d)労働許可証取得不要外国人労働者の認定をしない場合、本政令の付録 1 の様式 15/PLI に従い文書にて回答しなければならない。

đ)本政令の案内、広報をするため、地域の機関・組織と連携する。

e)管轄内においてベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用と管理に関する国家管理を行う。

g)ベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理に関する外務局から分権、委任、任務の割り当て、発注または入札を受けた組織を管理する。

h)主体となって省庁・部局と連携し、ベトナムで就労する外国人労働者およびベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者に関する法律の順守について関連の機関、組織、企業の監督・監査・検査を行う。

i)毎年 12 月 30 日までに、または要求を受けて、労働傷病兵社会局は管理範囲内で労働傷病兵社会省に、本政令の付録 2 の様式 03/PLII に従ってベトナムにおける外国の組織・個人の下で働くベトナム人労働者の採用・管理の状況に関する年次の報告をしなければならない。年次報告書の期間は国家の行政機関の報告制度に関する政府の規定に従って行われる。

7.各省大臣、省に相当する機関の長、政府に属する機関の長、各省・中央直轄市の人民委員会の委員長、及び関連の機関、組織、個人は、本政令を執行する責任を負う。

宛先:
- 共産党本部書記委員会
- 首相、各副首
- 各省、省に相当する機関、政府所属機関
- 省・中央直轄市の評議委員会、人民委員会
- 中央事務所、党の各委員会
- 書記長事務所
- 国家主席事務所
- 民族評議会及び国会の委員会

**政府代表**
**首相**

**グエン・スアン・フック**

仮訳・JCCI 会員限り・転送禁止

- 国会事務所
- 最高人民裁判所
- 最高人民検察院
- 国家会計監査機関
- 国家財政監査委員会
- 社会政策銀行
- ベトナム開発銀行
- ベトナム祖国戦線中央委員会
- 各団体の中央機関
- 政府官房：担当大臣、各担当者、首相補佐官、
- 政府ホームページ管轄会社の社長、各部局、直属機関、公報
- 保管：書類管理部、KGVX (2b)